



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sulaikan, berkedudukan di Kalidawir RT 011/ RW 004, Kel. Kalidawir, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Moch Ali Hasan SH ;

Adalah Advocat beralamat di Pandean II/346 RT 02 RW 01 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023 sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

1. **Budiono**, bertempat tinggal di Kalidawir RT 13/ RW 04, Desa Kalidawir, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai **Tergugat I**;
2. **Jamil**, bertempat tinggal di Kalidawir RT 13/ RW 04, Desa Kalidawir, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa almarhum Bapak Sueb mempunyai obyek tanah yang sudah mempunyai nomor : 964, Surat Ukur Nomor : 00022/Kalidawir/2018, Luas 803 M2, di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Yang telah dilindungi oleh Undang –

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang mempunyai batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Wito
- Sebelah Utara : Tanah Milik H Abror
- Sebelah Timur : Tanah sawah Desa Kedung Banteng
- Sebelah Selatan : Tanah Kavling

2. Bahwa pada bulan Februari 2000 obyek tersebut tanpa seijin dari pemilik [Almarhum Bapak Sueb] ditempati oleh sdr. Budiono beralamat : Dusun Kalidawir RT.13 RW.04 Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dibangun rumah dan Sdr.Jamil, Beralamat : Dusun Kalidawir RT.13 RW.04 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, telah dibuat Kolam Lele.

3. Bahwa atas hal tersebut pihak Bapak Sueb [Almarhum], telah menegur secara baik – baik kepada yang bersangkutan Sdr. Budiono dan Jamil, untuk menyerahkan obyek tersebut secara baik – baik namun yang bersangkutan tidak mau.

4. Pada Tanggal 20 Juni 2020 Almarhum Sueb mau memagar tanah / Obyek tersebut tetapi dihalang halangi oleh Srd Budino dan Sdr Jamil.

5. Pada Tahun 2020 Bapak Sueb [Almarhum], telah mengupayakan Melalui jalur hukum, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan Nomor Perkara : **172/Pdt.G/2020/PN.Sda.** dan telah diputuskan Tanggal 5 Januari 2021, berbunyi sebagai Berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Menempati obyek sengketa secara tanpa hak
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan Tergugat I harus membongkar Rumah di atas obyek sengketa dan segera mengosongkannya apabila belum / tidak melaksanakan Penggugat akan meminta bantuan kepolisian sebagai alat negara

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



- Menyatakan Tergugat II dilarang mengelola kolam diatas obyek sengketa atau segera menguruk kembali sesuai asalnya tanah penggugat
- Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 964 / Kalidawir atas nama Sueb
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi para penggugat rekonpensi / para tergugat rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat konpensi / para penggugat rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.891.000. [Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah]
6. Bahwa Pihak Tergugat I [Sdr.Budiono] dan Tergugat II [Sdr Jamil] Melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Nomor Perkara **137/Pdt/2021/PT.Sby dan telah diputus Pada Tanggal 18 Maret 2021**, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat tersebut
 - menguatkan putusan pengadilan negeri sidoarjo tanggal 29 Desember 2020 Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dimohonkan banding tersebut
 - Menghukum para pembanding semula para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- [seratus lima puluh ribu rupiah]
7. Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 137/Pdt/2021/PT.Sby. Pihak Sdr Budiono dan Jamil tidak adanya upaya Hukum lagi sehingga dinyatakan mempunyai kekuatan Hukum Tetap [Incracht Van Gewidje]

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tanggal 31 Maret 2021, Bapak Sueb Meninggal Dunia karena Sakit di Rumah Sakit Brimob Pusdik Porong, dan dikeluarkan surat Kematian dari kepala Desa Nomor : 470/09/438.6.74.2021
9. Bahwa dengan demikian untuk permasalahan tersebut diteruskan oleh para ahli waris, yang telah dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 19 April 2021 yang disaksikan oleh Kepala Desa Kalidawir Bapak Maksum NIP : 19711022 201001 1 003 dan Camat Tanggulangin S Mariono S.Sos.,M.KP NIP : 19740108 199302 1 003 Adapun Ahli Waris tersebut :
 1. Sulaikan, Umur 57 Tahun
 2. Mardiyah Umur 55 Tahun
 3. Suyitno Umur 52 Tahun
 4. Sarni / Isteri Kedua [Tidak memiliki Anak]
10. Bahwa para ahli waris telah memberikan somasi kepada Budiono dan jamil melalui Kuasa hukum yaitu pada Tanggal 28 Juli 2022 Somasi I tidak ada jawaban, dan 8 Agustus 2022 Somasi ke II, Tidak ada Jawaban
11. Bahwa Para Ahli Waris melalui Kuasa Hukum mengajukan Permohonan Ekskusi pada Tanggal 5 September 2022.
12. Pada Tanggal 9 Nopember 2022 pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan Aanmaning ke I [Pihak Termohon I dan Termohon II Tidak Hadir]
13. Pada Tanggal 22 Nopember 2022 Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan Aanmaning ke II [Pihak Termohon I dan Termohon II Hadir diwakili Kuasa Hukum], dengan demikian Pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo segera melaksanakan Eksekusi tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 137/Pdt/2021/PT.Sby.
14. Setelah 8 Hari Pihak penggugat I dan Termohon II Tetap tidak mau menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 137/Pdt/2021/PT.Sby.
15. Bahwa memperhatikan dalil – dalil gugat penggugat dari angka point 1 sd 14 diperoleh fakta hukum, Tergugat 1 dan Tergugat 2 terbukti sekongkol jahat adanya perbuatan melanggar hukum tanpa hak menempati, menggali membangun rumah diatas tanah milik Penggugat yang sudah bersertifikat [SHM Nomor : 946] atas nama

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sueb, yang notabennya dilindungi oleh undang – undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai dasar hukum PENGAJUAN Gugatan

16. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 fakta dilapangan secara fisik telah menguasai dengan cara – cara kekerasan dan paksaan, terbukti obyek tanah masih ditempati sampai sekarang, untuk itu karena semua peristiwa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 jelas – jelas melanggar hak orang lain / merugikan orang lain
17. Bahwa kerugian penggugat karena tidak bisa memanfaatkan obyek tanahnya, telah dibangun rumah oleh tergugat 1 [Sdr Budiono], yaitu kerugian materiil terhitung mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2023 yaitu 23 Tahun, kalau rumah dikontrakan pertahunnya Rp. 3.000.000 [Tiga Juta Rupiah] pertahun dikalikan 23 Tahun kerugian materiil = Rp. 69.000.000 [Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah], sedangkan kerugian in materiil yaitu adanya bangunan rumah diatas tanah milik penggugat dan keluarganya akhirnya membawa dampak besar kepada penggugat dihadapan masyarakat, harga diri penggugat dan keluarganya dihadapan masyarakat, menghadang, menghalangi sampai terjadi cekcok pertengkaran dilapangan, membuat malu penggugat dengan cara – cara kekerasan dan paksa, penggugat meminta kerugian in materiil sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah]
18. Bahwa penggugat juga meminta kerugian materiil kepada tergugat 2 [Sdr. JAMIL] yang menempati sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2020. Yang dibuat kolam lele. Yang ukurannya 22 M X 20 M, Dihitung penghasilan panen ikan lele setiap 3 bulan sekali panen, keuntungannya sebesar Rp. 2.000.000 [Dua Juta Rupiah] berarti dalam 1 Tahun = 4 kali panen X Rp. 2.000.000 X 20 Tahun = Rp. 160.000.000 [Seratus Enam Puluh Juta Rupiah], dan kerugian in materiil sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah]

B. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan – alasan diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Wan Prestasi
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 69.000.000 [Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah] dan kerugian in Materiil sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah]
5. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 160.000.000 [Seratus Enam Puluh Juta Rupiah] dan kerugian in materiil sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah]
6. Menghukum / menyatakan sita jaminan berupa Bangunan diatas obyek SHN Nomor : 964 atas nama Sueb alamat Kalidawir [Ahli Waris]
7. Menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 masing – masing membayar uang paksa [Dwangsom] sebesar Rp. 500.000 [Lima Ratus Ribu] setiap hari, bila tergugat 1 dan tergugat 2 lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum / membebankan biaya perkara untuk membayar seluruhnya biaya perkara ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya :
 1. Tri Sandhi Wibisoso, SH.MH;
 2. Saiful bahri, SH.LL.M;
 3. M.Chaqqul Amin, SH;
 4. Ahmad Arif Munandar, SH

Semuanya Advocaad dan Konsultan Hukum yang tergabung padea Kntor Advocat (Law Firm) “ SANDHI WAFA \$ PARTNERS” berkantor di Pondok Mutiara blok B-1-94 , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Maret 2023 No 71/Pdt.G/2023/PN.Sda. Nomor urut 308;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban maupun duplik, demikian juga Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515062809650003 an. Sulaikan, selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470/09/338.6.71/2021, tanggal 2 April 2021, selanjutnya diberi tanda : P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi kepada Budiono Nomor : 024/Somasi/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda : P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi kepada Jamil Nomor : 024/Somasi/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda : P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi kepada Budiono Nomor : 025/Somasi/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda : P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi kepada Jamil Nomor : 025/Somasi/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda : P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 964, Desa Kalidawir an. Sueb, selanjutnya diberi tanda : P-8;
9. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 172/Pdt.G/2020/PN Sda, selanjutnya diberi tanda : P-9;
10. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 137/PDT/2021/PT Sby, selanjutnya diberi tanda : P-10;
11. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/907/V/Res.1.2/2023/Satreskrim, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda : P-11;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. CHOIRON

- Bahwa saksi bekerja di kantor Kelurahan Kalidawir;
- Bahwa obyek yang ditempati sekarang ditempati pak Budiono dan pak Jamil kurang lebih sejak tahun 2000;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Pak Sueb no 964;
- Bahwa batas-batas Tanah Sengketa :
 - Sebelah Utara : punya Haji Bror.
 - Sebelah Barat : juga punya Haji Bror.
 - Sebelah Selatan : milik pak Sueb.
 - Sebelah Timur : batas desa Kalidawir dan Kedung Banteng.
- Bahwa dulu di tanah tersebut ada kolamnya, tetapi sekarang kosong sebelumnya ditanami Ikan lele oleh Pak Jamil;
- Bahwa diatas tanah yang disertipatkan ada rumah Bu Dalifah dan keluarga termasuk pak Budiono;
- Bahwa saksi tidak tahu Letter C No.96 atas nama siapa;
- Bahwa saksi tahu sertipikat ini pernah dipermasalahkan oleh bu Dalifah dan kemudian di mediasi di desa, dan saksi waktu itu ikut hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu bu Dalifah pernah minta uangnya kembali ke pak Sueb di desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pak Sueb utang ke bu Dalifah, utangnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu pertemuan di desa yang saksi hadir, saksi lupa pak Sueb sudah menyerahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke bu Dalifah atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Dalifah, pak Budiono dan pak Jamil yang menempati tanah sengketa itu selalu bayar pajak, saksi tahu dari SPPT yang dikeluarkan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat, pak Budiono dan pak Jamil sudah ada diatas tanah tersebut sebelum sertifikat tersebut terbit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh pak Budiono dan pak Jamil tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, pihaknya adalah pak Solikan atau pak Sueb melawan bu Dalifah;
- Bahwa Budiono adalah keluarga Dalifah;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil putusannya;
- Bahwa dalam perkara yang lalu tanah tersebut sudah dikuasai Pak Budiono dan pak Jamil, keluarga dari Dalifah;
- Bahwa Sertifikat yang terbit itu atas nama Pak Sueb;
- Bahwa Pak Sueb dengan Dalifah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pak Sueb dengan pak Solikan apa ada hubungannya yaitu Solikan anaknya pak Sueb;

2. WISMAN

- Bahwa saksi tahu obyek yang ditempati pak Budiono, tanah tersebut miliknya Sueb, berdasarkan SHM No.96 , dan di tanah tersebut ada juga pak Jamil yang mempunyai kolam lele disitu, tetapi sekarang kolamnya kosong;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : milik Haji Bror.
 - Sebelah Barat : miliknya Haji Bror.
 - Sebelah Selatan : milik pak Samiun.
 - Sebelah Timur : batas desa Kedung Banteng sama Kalidawir.
- Bahwa pak Budiono dan Jamil menempati disitu mulai tahun 2020;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2012;
- Bahwa Rumahnya pak Budiono dan kolam itu sudah ada, kurang lebih tahun 2020, sudah lama kalau ditempati pak Budiono tahun 2015 an lah, demikian juga kolamnya dibangun tahun tahun 2015;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya yang terbit tahun 2019, saat itu pak Budiono dan pak Jamil sudah ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa saat pengukuran batas-batas dari pihak BPN saksi mendampingi bersama sama pak Carik Satukan, waktu itu bu Dalifah, pak Budiono dan pak Jamil tidak ada ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba terbit sertifikat;
- Bahwa bu Dalifah adalah ahliwaris bu Jama yang tertulis didalam letter C dan SPPT pajak nomor 75;
- Bahwa pembayaran pajak tersebut sudah dilakukan sejak saksi belum menjadi perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah yang pajaknya dibayar oleh bu Dalifah, tetapi Sertifikat terbit atas nama pak Sueb;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata tanah tersebut milik pak Sueb;
- Bahwa saksi pernah melihat bu Dalifah tidak terima Ketika terbit sertifikat dan terus melapor ke desa, lalu diadakan pertemuan di desa antara Sueb dan keluarganya beserta bu Dalifah, waktu itu yang menjabat kepala desanya Pak Anas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar untuk pengurusan sertipikat ini pak Sueb pinjam uang bu Dalifah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat, atau antara pak Solekan dengan pak Jami dan pak Budiono;
- Bahwa saksi mendengar dari pak Sekdes, bahwa BPN pernah mengundang bu Dalifah, yang suratnya dialamatkan melalui kelurahan untuk pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat nomor 964 adalah pecahan sertipikat nomor 959 (kepada saksi *diperlihatkan bukti P.8*);
- Bahwa saksi tahu kalau Wagiran memberikan hibah dikembalikan kepada letter C nomor 96;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek ini pernah dipermasalahkan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Ketika selesai sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, masih ada banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Bahwa tentang apakah ada panggilan ke bu Dalifah dari BPN atas terbitnya sertifikat ini saksi tidak tahu, yang saksi tahu bu Dalifah melapor ke Desa waktu sertifikat tersebut terbit;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515060405680008 an. Budiono, selanjutnya diberi tanda : T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515062209700003 an. Jamil, selanjutnya diberi tanda : T-2;
3. Fotokopi Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga, tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda : T-3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran dari BTN untuk pembayaran PS, tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda : T-4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa pak Sueb orang tua Penggugat mempunyai obyek tanah yang sudah mempunyai nomor : 964, Surat Ukur Nomor : 00022/Kalidawir/2018, Luas 803 M2, di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa tanah tersebut pada bulan Februari 2000 tanpa seijin dari pemilik (Almarhum Bapak Sueb] ditempati oleh sdr. Budiono beralamat : Dusun Kalidawir RT.13 RW.04 Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dibangun rumah dan Sdr.Jamil, Beralamat : Dusun Kalidawir RT.13 RW.04 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, telah dibuat Kolam Lele;
- Bahwa Pada Tahun 2020 Bapak Sueb [Almarhum], telah mengupayakan Melalui jalur hukum, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan Nomor Perkara : **172/Pdt.G/2020/PN.Sda.** dan telah diputuskan Tanggal 5 Januari 2021, jo Putusan PT **137/Pdt/2021/PT.Sby** dan telah diputus Pada **Tanggal 18 Maret 2021**, Bapak Sueb [Almarhum] menang dan putusannya , bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) inchoat ;
- Bahwa Tanggal 31 Maret 2021, Bapak Sueb Meninggal Dunia maka untuk permasalahan tersebut diteruskan oleh para ahli waris, yang telah dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang sekarang sebagai Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugat penggugat diperoleh fakta hukum, Tergugat 1 dan Tergugat 2 terbukti sekongkol jahat adanya perbuatan melanggar hukum tanpa hak menempati, sehingga Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat, walaupun tidak ada jawab jinawab dari para Pihak, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan Surat Gugatan Penggugat apakah sesuai dengan Hukum Acara Perdata ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tanah Obyek sengketa pernah disidangkan dengan pihak yaitu Sueb sebagai Penggugat melawan Para Tergugat , dan berdasarkan Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : **172/Pdt.G/2020/PN.Sda.** dan telah diputuskan Tanggal 5 Januari 2021, jo Putusan PT **137/Pdt/2021/PT.Sby** dan telah diputus Pada Tanggal **18 Maret 2021**, Bapak Sueb [Almarhum] orang tua Penggugat menang dan putusannya sudah inchoat :

Menimbang, bahwa saat ini Sueb (orang tua) Penggugat telah meninggal dunia, Ketika Penggugat ingin menguasai tanah sengketa yang telah dimenangkan oleh orang tuanya, para Tergugat tidak mau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, halaman 514 (lima ratus empat belas)** menyebutkan : *"yang dimaksud dengan obscur libel, surat Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)".*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, halaman 519 (lima ratus sembilan belas)** menyebutkan : *"Posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur".*

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/PDT/1994, tanggal 20 Oktober 1995** menyatakan pada intinya : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Gugatan yang kabur adalah Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Adapun hal-hal yang menyebabkan Gugatan dikatakan kabur adalah sebagai berikut :

- Dasar Hukum Gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta Gugatan tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum Gugatan tidak jelas; dan
- Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Petitem Gugatan Penggugat nomor 3, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sementara dalam positanya Penggugat menguraikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan no **172/Pdt.G/2020/PN.Sda**. Tanggal 5 Januari 2021, jo Putusan PT **137/Pdt/2021/PT.Sby Tanggal 18 Maret 2021** yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), sehingga antara Posita dengan Petitem Penggugat ada ketidak sesuaian atau saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya, maka harus diyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Afandi Widariyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. dan Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 telah dikirim secara elektronik melauai Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Afandi Widarjanto, S.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : RP. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Reelas Panggilan | : Rp. 840.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |
| 5. PNPB Relas | : Rp. 30.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sda

